

Secretaría de Estado
en los Despachos de
Agricultura y Ganadería

ACUERDO MINISTERIAL SAG-097-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de junio del 2023

**LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República, en su Artículo 340 declara “de utilidad y necesidad pública, la explotación sostenible de los recursos naturales de la nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares”.

CONSIDERANDO (2): Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), es la autoridad rectora del sector pesquero y acuícola, responsable de formular las políticas, en materia de pesca y sus conexos, pudiendo dictar medidas, procedimientos y requisitos necesarios para las investigaciones científicas y el

aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

CONSIDERANDO (3): Que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), es la autoridad encargada de reglamentar el aprovechamiento, protección, conservación y explotación de los recursos marinos de forma sostenible.

CONSIDERANDO (4): Que corresponde a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, como entidad ejecutora, investigar mediante estudios que contribuyan a conocer el comportamiento de las especies hidrobiológicas, asimismo su distribución geográfica, abundancia, densidad poblacional, métodos y artes de pesca, así como otras investigaciones y estudios que contribuyan a la formulación de medidas técnicas para la correcta administración y conservación de las especies hidrobiológicas.

CONSIDERANDO (5): Que a partir del uno (01) de julio del año dos mil nueve (2009),

entró en vigencia el Reglamento OSP-02-09 al igual que sus adendas, emitidos por SICA-OSPESCA, para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (*Panulirus argus*).

CONSIDERANDO (6): Que Honduras es firmante de tratados internacionales de la diversidad biológica marina, así como el Convenio de las especies altamente migratorias; por lo cual se prohíbe la pesca dirigida de todas las especies de mamíferos marinos, tiburones y demás especies no autorizadas por esta Secretaría.

CONSIDERANDO (7): Que el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, establece principios de conformidad con las normas del derecho internacional pertinentes, para que la pesca y las actividades relacionadas a esta, se lleven a cabo de forma responsable en todos los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales ambientales y comerciales. Así mismo los Estados deben aplicar

ampliamente el criterio de precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y preservar el medio acuático, señalando, además que la falta de información científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar las medidas de conservación y gestión necesarias.

CONSIDERANDO (8): Que la Pesquería de Langosta Espinosa (*Panulirus argus*) se divide según el método de captura utilizado, por medio de buceo o con el uso del arte de pesca denominada nasas. Ambos métodos de captura poseen regulaciones específicas para el cumplimiento de una pesquería responsable.

CONSIDERANDO (9): Que para efectos del presente acuerdo se hace mención a las siguientes definiciones:

Hembra con espermateca:
Langosta hembra con un receptáculo de color oscuro en la parte ventral del cefalotórax, conformado por el esperma del macho.

Hembra en muda: Hembra con el caparazón suave, producto de una fase de crecimiento del animal.

Hembra Frezada: Langosta hembra con masa de huevos visibles en la parte ventral del abdomen.

Telson: Pieza final de la cola de la langosta.

Rejilla de escape: Espacio entre el fondo de una nasa y la primera regla de madera, cuya función es dejar salir langostas juveniles.

Anténulas: Apéndices pequeños que sobresalen por debajo del ojo situados en el primer somito cefálico, siendo estas notoriamente de menor tamaño a las antenas.

Cefalotórax: Segmentos fusionados de la cabeza y el tórax.

Espermateca: Cavidad o saco para almacenar el espermatozoide (receptáculo seminal) en el sistema reproductor de las hembras de langostas.

Planta de procesamiento: Lugar donde se desarrollan las actividades de higienización, transformación, maquilado de productos pesqueros dándoles valor agregado.

CONSIDERANDO (10): Que la industria dedicada a la actividad pesquera con el arte de pesca de Buceo Autónomo o SCUBA, se ha comprometido a regular la captura de la Langosta del Caribe Hondureño en coordinación con la SAG/DIGEPESCA.

CONSIDERANDO (11): Que el Acuerdo Ejecutivo STSS-577-2020 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Pesca Submarina, vigente en Honduras, establece las regulaciones y medidas que deben aplicarse para la pesca submarina, las cuales deben evitar daños a la salud y a la vida humana a los buzos que trabajan en esta pesquería.

POR TANTO:

En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos: 340 de la Constitución de la República; 5, 7, 8 numeral 4, 29 numeral 9, 36 numeral 8, 116, 118, 119 numeral 3 y párrafo último, y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 3, 5 inciso f), 16, 23, 24, 43 y 80 No. 1 inciso b) y f) del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo; 24, 25, 26, 27, 30, 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 8 numeral 1, 15 y 23 numeral

1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 3, 31, 56 y 71 de la Ley General del Ambiente; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 62, 63, 70, 72 y demás aplicables de la Ley de Pesca y Acuicultura Vigente.

ACUERDA

PRIMERO: Autorizar la pesca de Langosta Espinosa (*Panulirus argus*) en el mar Caribe Hondureño por medio del arte de pesca **nasa y buceo autónomo** a partir de las 00:01 horas del uno (01) de julio del dos mil veintitrés (2023) hasta las 00 horas del veintinueve (29) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

SEGUNDO: La pesquería de **Langosta Espinosa** (*Panulirus argus*) para efectos de **captura y acopio por el método de buceo y por el uso del arte de pesca nasas**, deberán estar sujetas a la talla mínima de ciento cuarenta milímetros (140 mm) de longitud de cola medida desde el primer segmento abdominal a la parte terminal del telson. En el caso de langosta entera será medida desde la base de las anténulas hasta el borde posterior del cefalotórax cuya medida deberá no ser menor de ochenta y tres milímetros (83 mm).

TERCERO: Para la Pesca de **Langosta Espinosa** (*Panulirus argus*), con método de captura por nasas se establece lo siguiente:

Instalación y Retiro de nasas (Artículo 7 del Reglamento OSP-02-09)

- a. Las embarcaciones naseras podrán colocar las nasas en los bancos de pesca diez (10) días antes del inicio de la temporada de pesca, debiendo regresar las embarcaciones al puerto de salida; para una salida conjunta con las embarcaciones por buceo el primero (1) de julio del 2023, a las 00 horas.
- b. Los armadores están obligados a retirar las nasas del mar y trasladarlas al muelle según su base de operación a más tardar el 29 de febrero del 2024 (**se prohíbe el depósito de nasas en los Cayos misquitos**).
- c. Los armadores y capitanes de las embarcaciones pesqueras están en la obligación de retirar las nasas que están caladas una vez que inicia la veda, bajo la supervisión de la DIGEPESCA.

El incumplimiento de estas condiciones será razón para la aplicación de sanciones de acuerdo a la Ley de Pesca vigente, entre las infracciones muy graves.

CUARTO: Para la pesca de Langosta Espinosa (*Panulirus argus*) con método de captura por nasas se dispondrá de un máximo de 2,500 nasas por embarcación industrial durante la temporada

pesquera. Los materiales que se utilicen para la construcción de las nasas deberán ser de madera.

QUINTO: Las nasas para su uso deberán tener una rejilla de escape, en el lado opuesto del cabo que levanta la nasa, con una apertura de escape de 2 ⅛ pulgadas (5.4 cm) entre el fondo y la primera regla inmediata superior al piso de ésta, a efecto de garantizar la salida de langostas juveniles de las nasas.

SEXTO: Para el traslado de nasas de puerto a puerto, previo a la emisión del zarpe de las embarcaciones con el método de nasas, la oficina Regional de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), deberá verificar la autorización emitida por la DIGEPESCA para proceder a inventariar las mismas según la embarcación.

SÉPTIMO: Las embarcaciones que capturan **Langosta Espinosa** (*Panulirus argus*) **mediante buzos**, deben poseer en cantidad y calidad el siguiente equipo:

- a. Dos (2) compresores y un (1) motor instalado en el marco de montaje.
- b. Se permitirá llevar un compresor y un motor auxiliar sin instalación.
- c. La cantidad de tanques de oxígeno por embarcación estará con relación a la

dotación máxima segura emitida permitida por la Dirección General de Marina Mercante DGMM.

d. El número de cayucos permitido estará con relación a uno (1) por buzo autorizado por la Dirección General de Marina Mercante DGMM y dos (2) cayucos extras del total a bordo de la embarcación para ser utilizados como salvavidas.

e. Será obligatorio andar a bordo dos (2) tanques de oxígeno (O₂) de 100 libras para tratamiento de descompresión preventivo.

f. El armador deberá proporcionar el siguiente equipo por cada buzo a bordo:

- Un (1) Chaleco salvavidas,
- Una (1) máscara,
- Un (1) par de flapas (pataletas),
- Un (1) regulador,
- Un (1) manómetro.

g. Es obligatoria la instalación de:

- Tres (3) filtros en los compresores de aire;
- Un (1) filtro purificador
- Un (1) separador de aceite y uno (1) para la eliminación de olores. (el tipo de aceite a utilizar será de tipo sintético).

h. La posición del escape del motor de los compresores será hacia arriba y sin contacto con los miembros de la tripulación.

El incumplimiento de estas condiciones será razón para la aplicación de sanciones de acuerdo a la Ley de Pesca vigente, entre las infracciones muy graves.

OCTAVO: De conformidad con los alcances del presente acuerdo se establece la pesca por buceo bajo la reglamentación siguiente:

- a. No deberá realizarse a profundidades mayores de 80 pies. En caso de accidente, se emitirá una alerta de asistencia y se verificará a través de la baliza la posición geográfica de la embarcación al momento del percance, para efectos de investigación de la causa del incidente;
- b. Cada embarcación llevará a bordo un vigilante de seguridad ocupacional, de acuerdo con el Reglamento de Pesca Submarina (SSTS-577-2020).
- c. En caso de ser abordados en alta mar por autoridad competente, se permitirá la inspección cualitativa y cuantitativa del producto que lleva la embarcación;
- d. El tiempo autorizado para las faenas de extracción por parte de los buzos, será de las 5:00 am a las 6:00 pm, siempre y cuando existan situaciones favorables de tiempo;
- e. Reportar las tallas de comercialización de langosta entera de doscientos veinte y tres (223 mm), medido desde la base de las anténulas hasta la parte terminal del telson.

- f. Las Bolsas que deberán usarse para el empaque de la langosta serán transparentes, con un tamaño autorizado de 13'' x 36''.
- g. No se permite el abordaje de los buzos a las embarcaciones, si se encuentran en estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier tipo de droga, buzos lisiados y menores de edad, de igual manera deberán de contar con su respectivo certificado de salud que garantice las condiciones para pescar;
- h. Los armadores deberán presentar a la DIGEPESCA el listado de buzos y cayuqueros a más tardar el 19 de junio del presente año (2023), con copia del carné de pescador.
- i. Se establecen 12 días de pesca extractiva una vez que el barco llegue a los bancos de pesca.
- j. Los pescadores deberán portar su respectivo carné de buzo.
- k. Para las fechas entre diciembre (2023) y enero (2024) donde el clima es poco favorable para la pesca, se pone a consideración de cada uno de los armadores faenar o no en dichas fechas, quedando la seguridad ocupacional de los buzos bajo la responsabilidad del armador y el capitán de la embarcación, sujetos a posibles alertas roja o amarilla, en la cual se deben acatar las disposiciones del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos

y Sismológicos (CENAOs) y la Dirección General de Marina Mercante.

El incumplimiento de estas condiciones será razón para la aplicación de sanciones de acuerdo a la Ley de Pesca vigente, entre las infracciones muy graves.

NOVENO: Previo al atraque o llegada al muelle, el Capitán de la embarcación notificará setenta y dos (72) horas antes al inspector de la DIGEPESCA a través de armador o propietario para que se realice la inspección de verificación de producto y tallas de captura.

DÉCIMO: En el periodo establecido para la actividad pesquera, las plantas procesadoras autorizadas, están obligadas a informar y/o reportar a las oficinas regionales de la DIGEPESCA lo siguiente:

- a. Desembarque
- b. Compras
- c. Ventas
- d. Facturaciones
- e. Todo acto que conlleve a la comercialización de la langosta ya sea para venta interna o externa.
- f. Reportar las tallas de comercialización de Langosta Espinosa (*Panulirus argus*), dando cumplimiento a la talla mínima establecida de ciento cuarenta milímetros

(140 mm) de longitud de cola medida desde el primer segmento abdominal a la parte terminal del telson. Las Langostas comercializadas que no cumplen las tallas mínimas serán decomisadas por los inspectores de pesca.

- g. Reportar las tallas de comercialización de langosta entera de doscientos veinte y tres (223 mm), medido desde la base las anténulas hasta la parte terminal del telson.

El incumplimiento de estas condiciones será razón para la aplicación de sanciones de acuerdo a la Ley de Pesca vigente, entre las infracciones muy graves.

DÉCIMO

PRIMERO: Se prohíbe la captura, tenencia y comercialización de Langosta Espinosa (*Panulirus argus*) que se encuentren en las siguientes condiciones:

- a. En fase reproductiva.
- b. Frezadas.
- c. Con espermateca o en muda.
- d. La comercialización de la carne de la cola de langosta sin caparazón.
- e. Carne molida de langosta.

DÉCIMO

SEGUNDO: Para fines de empaque y comercialización se establece un peso promedio de cinco

(5) onzas por cada unidad de empaque comercial con un rango de 4.5 a 5.5 onzas de cola de langosta.

DÉCIMO

TERCERO: Las plantas procesadoras que incumplan las disposiciones del presente acuerdo serán sancionadas de acuerdo con las disposiciones del marco sancionatorio de la Ley de Pesca y Acuicultura.

DÉCIMO

CUARTO: En cumplimiento a la Ley de Pesca y Acuicultura, para un mayor control del producto capturado y desembarcado las embarcaciones industriales, plantas de proceso a través del propietario de la embarcación o su representante legal, deberán enviar a la Unidad de Estadísticas a través de la oficina Regional de la DIGEPESCA, según su base de operación en los primeros diez (10) días de cada mes, las bitácoras productivas, armadores, embarcaciones y reportes de producción incluyendo compras del recurso pesquero y plantas procesadoras. Las Bitácoras productivas, serán retiradas por los armadores o propietarios de embarcaciones en la oficina central y Regionales de DIGEPESCA, así también se podrá descargar de la página oficial www.sag.gob.hn (DIGEPESCA).

DÉCIMO

QUINTO: Todas las embarcaciones de la Flota participando en la pesquería de Langosta (*Panulirus argus*), al zarpar debe tener de manera obligatoria instalado y activo el Sistema de Monitoreo Satelital y Seguimiento Pesquero, que consistirá en la instalación de una baliza bidireccional para garantizar la trazabilidad y el aprovechamiento sostenible de este recurso pesquero, desalentando la pesca ilegal (INDR) en cumplimiento a la Ley General de Pesca (Artículo 57) y el reglamento OSP-03-10 (OSPESCA)

DÉCIMO

SEXTO: Todas las embarcaciones de la Flota participando en la pesquería de Langosta (*Panulirus argus*), al zarpar, y su equipo deben ser inspeccionadas cinco (5) días antes del inicio de la temporada de pesca, por los Jefes Regionales, inspectores de pesca o técnicos autorizados por la DIGEPESCA, en coordinación con la Dirección General de Marina Mercante y Fuerza Naval de Honduras, a fin de verificar el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la ley para combatir y desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También se realizará inspecciones a los talleres de fabricación

de nasas, a fin de verificar que cumplan con lo establecido en el Reglamento OSP-02-09, Artículo 21 de la Ley de Pesca y Acuicultura (Decreto N° 106-2015) y Acuerdo Ministerial N° SAG-69-2023

DÉCIMO

SÉPTIMO: Quedan prohibidas las capturas en las áreas para la protección de las especies de aprovechamiento como ser: zonas de recuperación pesquera (ZRP), sitios y áreas de no pesca, subzona de pesca con veda temporal, incluidas en los planes de manejo pesquero, reglamentos de pesca de las áreas protegidas y ordenanzas municipales correspondientes. Siendo considerados espacios protegidos para la repoblación acorde a la Ley de Pesca y Acuicultura.

DÉCIMO

OCTAVO: El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial y Resoluciones Administrativas que esta Secretaría de Estado emita, así como la práctica de pesca ilegal (NDNR), el transporte de sustancias y especies no permitidas y no autorizadas, en esta actividad pesquera y todo aquello que vaya en contra de disposiciones y leyes conexas, podrá dar lugar a la suspensión

definitiva de las embarcaciones en la Flota Pesquera Nacional y plantas procesadoras autorizadas debiéndose además aplicar las sanciones pecuniarias correspondientes según, las regulaciones del Título VII: Infracciones y Sanciones Administrativas Capítulo I de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

DÉCIMO

NOVENO: Se deroga en todas y cada una de sus partes el Acuerdo Ministerial 102-2021 de fecha 18 de junio del 2021.

VIGÉSIMO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial "La Gaceta".

CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE.

Ph.D LAURA ELENA SUAZO TORRES

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ABG. HENRY ALEXIS MENDOZA ZELAYA

SECRETARIO GENERAL SAG
ACUERDO DE DELEGACION No. 335-2022